

1504437-25.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... acionados para averiguarem notícia de tráfico no local, ocasião em que jogou ao solo uma bolsa contendo as porções de droga. Os agentes públicos apreenderam a substância e abordaram o denunciado, sendo com ele encontrada a quantia de R\$232,00.

Perante a autoridade policial, PAULO confessou a posse das pedras de crack e sua destinação para consumo pessoal.

Oferecida à denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504437-25.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504437-25.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3098859/2020 - DEL.SEC.LIMEIRA

PLANTÃO, 15009997 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

PAULO CESAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 23h30, na Rua Rosa Marrafon, nº 02, Jardim Iracema, no município de Iracemápolis, nesta Comarca de Limeira, o acusado, trazia consigo, para consumo pessoal, aproximadamente 0,84g (oitenta e quatro decigramas) da droga cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, PAULO trazia consigo 09 pedras de crack, destinadas ao consumo próprio, quando notou a chegada de policiais militares, que foram acionados para averiguarem notícia de tráfico no local, ocasião em que jogou ao solo uma

bolsa contendo as porções de droga. Os agentes públicos apreenderam a substância e abordaram o denunciado, sendo com ele encontrada a quantia de R\$232,00.

Perante a autoridade policial, PAULO confessou a posse das pedras de crack e sua destinação para consumo pessoal.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 123/127).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 103/104).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha, com interrogatório do réu ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (fls. 07), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 24/26), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o acusado disse que tem 44 anos. Está desemprego e preso. Confirmou o que o policial falou. Não escondeu nada e nem vendeu drogas. Era tudo para seu uso. O dinheiro era de herança do genitor (mídia).

A prova oral colhida em audiência confirma a imputação.

O policial militar Marcio Araújo Forte disse que estavam na base e chegou o vizinho da frente falando de movimentação estranha no corredor da casa. Foram ao local, avistaram à frente da casa, foram no corredor e viram o acusado, que jogou uma bolsa no quintal. Seu parceiro localizou invólucros de cocaína. Também havia dinheiro. Indagado, ele disse que se assustou e jogou a bolsa. O réu alegou que era para uso próprio aquela droga (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06. O réu trazia consigo 09 pedras de "crack" contendo oitenta e quatro decigramas de cocaína, sendo crível que ele a tivesse adquirido para uso próprio, foi encontrado com o réu a quantia de R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais).

Conforme já se decidiu:

"Posse de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei nº 11343/06) – Autoria e materialidade comprovadas - Absolvição – princípio da insignificância - Não cabimento – Sentença mantida – Apelo não provido". (TJSP; Apelação 0002484-53.2015.8.26.0263; Relator (a): Ivo de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itai - Vara Única; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 07/03/2018).

"POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo defensivo. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inocorrência. Dispositivo penal que tutela a saúde pública. Efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Vício, dependência, transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido." (TJSP; Apelação 0000379-55.2016.8.26.0397; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

E afasto a inconstitucionalidade do tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas e tal não se justifica mediante o reconhecimento de que a tipicidade dessa conduta se vincula às propriedades da droga e ao risco social e à saúde pública, e não à lesividade em concreto.

Ou seja, em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo, a conduta do réu viola a norma que visa a evitar exatamente o uso.

Considera-se ainda que o direito constitucional à privacidade do indivíduo não se sobrepõe ao interesse coletivo de proteger a saúde pública.

No mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal ainda não é definitiva e o assunto está pendente de discussão naquela corte.

Conforme já restou decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO. USO PESSOAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONSTITUCIONALIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CONFISSÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao crime de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. Inteligência da Doutrina de Vicente Greco Filho e Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. Precedentes do TJSP (Ap. 0026791-41.2009.8.26.0050 9ª C Rel. Des. Sérgio Coelho j. 11.09.2014 DO 18.09.2014; 0031627-94.2010.8.26.0576 9ª C Rel. Des. Penteado Navarro j. 21.11.2013 DO 22.11.2013 e Ap. 0030836-79.2009.8.26.0344 1ª C Rel. Des. Marco Nahum j. 21.02.2011 DO 22.02.2011). (...) Improvimento ao recurso defensivo". (TJSP; Apelação 0024759-53.2014.8.26.0320; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017).

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a pouca quantidade de droga encontrada, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar PAULO CESAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por violação ao artigo 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Sem custas em razão da gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA